

นาง ร. จึงยังไม่ถึงขนาดที่จะถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ ดังนั้น คำสั่งที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๗๙/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่))

การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่สังกัด โดยแจ้งว่า ให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ต้องจ่ายค่าดำเนินการจำนวน ๑ ใน ๓ ของเงินที่ได้รับให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และในฐานะหัวหน้าสำนักปลัด ไปประชุมชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับเงินโบนัส ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดียอมไม่อาจริเริ่มเรียกประชุมทำความเข้าใจกับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินได้เอง เพราะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเพียงรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น มิใช่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานจึงไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว และไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนร่วมหรือมีส่วนรู้เห็นกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือได้รับเงินแยกออกมาตามที่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างนำมามอบให้ เพื่อนำส่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่อย่างใด การที่ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างจะนำเงินมามอบให้หรือไม่นั้น ย่อมเป็นไปตามความสมัครใจของข้าราชการและลูกจ้างแต่ละคน โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงเห็นว่าการเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยลำพัง ซึ่งข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏยังไม่ชัดเจนพอที่จะฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการไม่รักษาชื่อเสียงแห่งตน หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย อันจะถือได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ดังนั้น คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับเรื่องกล่าวหา ร้องเรียนผู้ฟ้องคดีว่า เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกับ นาย พ. ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ใน ๓ เท่า ของเงินที่มีสิทธิได้รับจากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ โดยนาย พ. ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ และแจ้งในที่ประชุมว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอจะได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี ๒๕๕๔ แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายให้นาย พ. จำนวน ๑ ใน ๓ ของเงินดังกล่าว จากนั้นผู้ฟ้องคดี



ซึ่งได้รับมอบหมายจากนาย พ. ให้เรียกประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี ๒๕๕๔ โดยผู้ฟ้องคดีได้แจ้งว่าทุกคนมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี ๒๕๕๔ แต่ต้องจ่ายค่าดำเนินการจำนวน ๑ ใน ๓ เท่า ของเงินที่ได้รับ ต่อมา หลังจากได้มีการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวแล้ว ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ได้นำเงินที่ได้รับใส่ซองพร้อมเขียนชื่อสกุลหน้าซองและมอบให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อนำไปมอบให้นาย พ. ต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีมติว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำโดยมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งร่วมกระทำความผิดเป็นผู้สนับสนุนหรือให้ความสะดวกในการที่นาย พ. กระทำผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จึงมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรง จึงได้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย ต่อมา คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะที่ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ปรากฏข้อเท็จจริงในรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า หลังจากที่นาย พ. ได้รับทราบว่าจะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอมีสหิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี ๒๕๕๔ นาย พ. จึงเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เมื่อประมาณต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าสำนักปลัดได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยนาย พ. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าต้องจ่ายเงินให้กับนาย พ. จำนวน ๑ ใน ๓ ของเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ไม่ปรากฏหลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานอื่นใดในรายงานการไต่สวนที่พอจะเชื่อมโยงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนรู้เห็นในเรื่องดังกล่าว หรือร่วมดำเนินการกับนาย พ. แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจริเริ่มเรียกประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เพื่อเรียกร้องค่าใช้จ่ายด้วยตนเองได้ เพราะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเพียงรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น มิใช่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงาน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ได้แต่อย่างใด เนื่องจากมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งรวมถึงอำนาจในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ



(โบนัส) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอกด้วย การที่นาย พ. เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอกเมื่อต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อเรียกเก็บเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ในจำนวน ๑ ใน ๓ เท่า จากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอกที่แต่ละคนมีสิทธิได้รับ ซึ่งในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการได้ตกลงตามที่นาย พ. เรียกร้อง เพราะเข้าใจว่าเงินดังกล่าวเป็นสิทธิของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างที่พึงมีพึงได้ แต่ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับความตัดสินใจของนาย พ. ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอกว่า จะอนุมัติ หรือไม่ และเป็นการดำเนินการล่วงหน้าซึ่งจะมีลักษณะเป็นการต่อรองผลประโยชน์ของนาย พ. กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอก และไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนร่วมหรือมีส่วนรู้เห็นกับนาย พ. หรือได้รับเงินแยกออกมาตามที่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างนำมามอบให้ การที่ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างจะนำเงินมามอบให้หรือไม่นั้น ย่อมเป็นไปตามความสมัครใจของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างแต่ละคน โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงเห็นว่าการเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการของนาย พ. โดยลำพัง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามข้อ ๓ วรรคสาม ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน ลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕ นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายจากนาย พ. ให้เรียกประชุมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว และแจ้งต่อที่ประชุมว่าทุกคนมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี ๒๕๕๔ แต่ต้องจ่ายค่าดำเนินการจำนวน ๑ ใน ๓ เท่า ของเงินที่ทุกคนมีสิทธิได้รับประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่นาย พ. แจ้งแก่หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งไม่ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับหรือไม่ได้รับมอบหมายจากนาย พ. เพื่อจัดประชุมชี้แจงในเรื่องดังกล่าวแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอกหรือไม่ก็ตาม ย่อมไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการกระทำของนาย พ. และการไปชี้แจงทำความเข้าใจแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอกในภายหลังอีกครั้ง จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในภาวะจำยอมในการถ่ายทอดคำสั่งของนาย พ. เท่านั้น จึงไม่อาจถือได้ว่ามีลักษณะเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการกระทำความผิดของนาย พ. ที่ได้กระทำความผิดสำเร็จตั้งแต่วันที่ได้มีการเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงผู้ฟ้องคดีให้จ่ายเงินโบนัส ๑ ใน ๓ เท่า แล้ว ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการหรือมีพฤติการณ์ใดที่เป็นการเพิ่มเติมหรือแตกต่างไปจากที่นาย พ. ได้กระทำไว้ที่พอจะบ่งชี้ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รู้เห็นหรือร่วมกับนาย พ. หรือให้ความช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นาย พ. ในการใช้อำนาจในตำแหน่งของนาย พ. โดยมีขอบเขตขึ้นใจหรือจงใจเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอกมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่นาย พ. ดังนั้น การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีที่ได้กระทำขึ้นภายหลังจากนาย พ. กระทำความผิดสำเร็จไปแล้ว จึงไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของนาย พ. อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายจากนาย พ. ให้ไปชี้แจงทำความเข้าใจแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล



หนองปลาหมอ นั้น เห็นได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของนาย พ. กระทำการภายใต้การบังคับบัญชาเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์จากการกระทำความผิดของนาย พ. แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ในครั้งนี้ เพียงแต่เป็นผู้ดำเนินการประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ และแจ้งว่าทุกคนมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี ๒๕๕๔ แต่ต้องจ่ายค่าดำเนินการจำนวน ๑ ใน ๓ ของเงินที่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมีสิทธิได้รับ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของนาย พ. เท่านั้น และแม้ว่าหากพิจารณาจากตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักปลัด ย่อมต้องมีความรู้และเข้าใจได้ว่าการกระทำของนาย พ. ดังกล่าว นั้น เป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของนาย พ. โดยมีได้โต้แย้งถึงความไม่ถูกต้องดังกล่าวก็ตาม แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ตั้งใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล และยังไม่แน่ว่าจะทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงอย่างไร การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในฐานความผิดฐานดังกล่าว และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการไม่รักษาชื่อเสียงแห่งตน หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย อันจะถือได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑/๒๕๖๘)

๓) กรณีข้าราชการขาดราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) กรณีประพฤติชั่วร้ายแรง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. คำสั่งอื่น ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

๑.๑ การโอนมาจากข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แม้ว่าพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ จะมีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยอันสืบเนื่องจากทางราชการเป็นเหตุก็ตาม แต่ในการจะพิจารณาให้บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการดังกล่าวจำเป็นต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดด้วย และโดยที่มาตรา ๗/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติให้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ โอนมาเป็นข้าราชการไม่ว่าครั้งใดก็ตาม การบรรจุและแต่งตั้งผู้โอนมาเป็นข้าราชการนั้นในท้องที่ใด ให้ถือว่าเป็นการบรรจุและแต่งตั้งในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกานี้ และไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ จนกว่าจะได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ตามมาตรา ๗ ดังนั้น การที่พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีใช้ข้าราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โอนมาเป็นข้าราชการพลเรือน จึงต้องถือว่าท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนเป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกานี้ และไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และได้โอนไปรับราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ต่อมา ได้โอนมารับราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านต่ออธิบดีกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผ่านผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างวินัย สำนักบริหารกลาง ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติด้วยเหตุเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบ โดยเห็นว่าตนเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ ประกอบกับมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีนี้ แม้พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ จะมีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยอันสืบเนื่องจากทางราชการเป็นเหตุก็ตาม แต่ในการจะพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการดังกล่าวจำเป็นต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ



เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดด้วย และโดยที่มาตรา ๗/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติให้กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ โอนมาเป็นข้าราชการไม่ว่าครั้งใดก็ตาม การบรรจุและแต่งตั้งผู้โอนมาเป็นข้าราชการนั้นในท้องที่ใด ให้ถือว่าเป็นการบรรจุและแต่งตั้งในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกานี้ และไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ จนกว่าจะได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ตามมาตรา ๗ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะโอนมารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดกรมป่าไม้ ผู้ฟ้องคดีได้รับราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ผู้ฟ้องคดีจึงมีสถานภาพเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีใช้ข้าราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผู้ฟ้องคดีได้โอนจากพนักงานส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการพลเรือน จึงถือว่าการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดกรมป่าไม้เป็นการบรรจุและแต่งตั้งในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการจนกว่าจะได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ ซึ่งขณะยื่นคำขอรับค่าเช่าบ้านข้าราชการที่กรมป่าไม้ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา ๗/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ แม้วาทบัญญัติมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะกำหนดให้การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ถือเวลาราชการของผู้ที่โอนมาเป็นเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการนับอายุราชการให้มีความต่อเนื่องสำหรับการคิดบำเหน็จบำนาญเมื่อเกษียณอายุราชการ การเลื่อนระดับและการเลื่อนขึ้นเงินเดือนเท่านั้น อีกทั้ง แม้วาสหิการรับค่าเช่าบ้านข้าราชการจะถือเป็นสวัสดิการของรัฐที่ต้องการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการของรัฐทุกประเภทตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างก็ตาม แต่ในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายนั้นกำหนดด้วย เมื่อพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๗/๑ บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งตามถ้อยคำที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่า “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ โอนมาเป็นข้าราชการไม่ว่าครั้งใดก็ตาม การบรรจุและแต่งตั้งผู้โอนมาเป็นข้าราชการนั้นในท้องที่ใด ให้ถือว่าเป็นการบรรจุและแต่งตั้งในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกานี้ และไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ จนกว่าจะได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ตามมาตรา ๗” กรณีจึงไม่อาจตีความเพื่อขยายความเป็นอย่างอื่นได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า มาตรา ๗/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติให้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ โอนมาเป็นข้าราชการไม่ว่าครั้งใดก็ตาม การบรรจุและแต่งตั้งผู้โอนมาเป็นข้าราชการนั้นในท้องที่ใด ให้ถือว่าเป็นการบรรจุและแต่งตั้งในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกานี้ และไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ จนกว่าจะได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ตามมาตรา ๗



คำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ตามมาตรา ๗” เป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๑๒ นั้น เห็นว่า พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ มิได้บัญญัติให้ข้าราชการต้องเริ่มรับราชการครั้งแรก โดยมีสถานภาพเป็นข้าราชการ ๘ ประเภท ตามบทนิยามในมาตรา ๔ เท่านั้น ที่จะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ และการตราพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๔ ที่ให้เพิ่มเติม มาตรา ๗/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็มีได้บัญญัติให้ข้าราชการ ต้องเริ่มต้นรับราชการครั้งแรกโดยมีสถานภาพเป็นข้าราชการ ๘ ประเภท ตามบทนิยามในมาตรา ๔ เท่านั้น ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่มาตรา ๗/๑ ดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์ ให้ชัดเจนว่า กรณีที่มีข้าราชการประเภทอื่นโอนมาเป็นข้าราชการ ๘ ประเภท ตามบทนิยามในมาตรา ๔ ให้ถือว่าการโอนมานั้นเป็นการบรรจุและแต่งตั้งในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งจะมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ตามมาตรา ๗ อันเป็นหลักเกณฑ์อย่างเดียวกับข้าราชการ ๘ ประเภท ตามบทนิยามในมาตรา ๔ ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่จากท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการตราพระราชกฤษฎีกาที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคล อีกทั้ง พระราชกฤษฎีกา ดังกล่าวยังสามารถใช้บังคับกับบุคคลอย่างมีความเสมอภาคภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ มิได้เลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมกับบุคคลใด รวมทั้งไม่ได้ขัดต่อหลักนิติธรรมและไม่ได้เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิของบุคคล เกินสมควรแก่เหตุ กรณีจึงไม่เป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๐๓/๒๕๖๗)

๑.๒. บ้านพักของทางราชการ

การที่ข้าราชการจะมีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิก ค่าเช่าบ้านตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ นั้น ข้าราชการผู้นั้นจะต้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านอยู่ก่อน และต้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่นั้นด้วย จึงจะมีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระ ราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้ ทั้งนี้ กรณีมิได้มีบทบัญญัติใด ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่กำหนดให้ข้าราชการที่ใช้สิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้ เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ แล้วจะมีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้ เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ต่อเนื่องตลอดไปจนครบระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้ เพื่อชำระราคาบ้านแต่อย่างใด ดังนั้น แม้เดิมผู้ฟ้องคดีจะได้รับอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยการนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน แต่เมื่อต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติงานที่สำนักงานแห่งใหม่ โดยทางราชการได้จัดที่พักอาศัย ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และไม่มีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน ในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่นี้ได้ตามมาตรา ๑๘ ประกอบกับมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาเดียวกัน



ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการและปฏิบัติงานครั้งแรกที่สำนักงานสรรพสามิต จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมา ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร และได้รับอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยการใช้สิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี ซึ่งได้มีการจัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี โดยผู้ฟ้องคดียังคงยื่นขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการโดยใช้หลักฐานเช่นเดิมในท้องที่ใหม่ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบ เนื่องจากเห็นว่าทางราชการจะนำเอาเหตุในการสิ้นสุดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการมาเป็นเหตุให้สิ้นสุดสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์และหลักการในการสนับสนุนให้ข้าราชการมีบ้านพักอาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้มาฟ้องเป็นคดีนี้ แม้ว่าเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประการหนึ่ง คือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของข้าราชการ และสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเองก็ตาม แต่ก็มิได้มีบทบัญญัติใดตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่กำหนดให้ข้าราชการที่ใช้สิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ แล้วจะมีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ต่อเนื่องตลอดไปจนครบระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน แต่บทบัญญัติเกี่ยวกับการที่ข้าราชการจะมีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้นั้น ข้าราชการผู้นั้นจะต้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านก่อน ทั้งกรณีที่ข้าราชการนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านครั้งแรกตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาเดียวกัน และกรณีที่ข้าราชการที่เคยนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน แล้วได้รับคำสั่งย้ายไปรับราชการในท้องที่อื่นตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ ก็ต้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่นั้นด้วย จึงจะมีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ และได้รับอนุมัติให้ใช้สิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านตามสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการสั่งให้ไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำขอ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการที่ได้ใช้สิทธินำหลักฐานค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ และต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่น การที่ผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธินำหลักฐานค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้ ผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวในท้องที่ใหม่ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี โดยสรรพสามิตพื้นที่



สุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้จัดที่พักอาศัยให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว และผู้ฟ้องคดีก็ได้เข้าพักอาศัยที่ห้องพักดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาเช่าบ้านข้าราชการฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่นี้ได้ตามมาตรา ๑๘ ประกอบกับมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๙๑/๒๕๖๓)

ในการจัดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในบ้านพัก นอกจากจะต้องคำนึงถึงความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความจำเป็นและสภาพของที่พักด้วยว่าเหมาะสมแก่การพักอาศัยตามสมควรที่วิญญูชนพึงได้รับ หรือไม่มีเหตุอันใดอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเช่าอยู่อาศัยได้ตามข้อ ๑ และข้อ ๗ (๑) ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยเมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ซ่อมแซมบ้านพักจนอยู่ในสภาพที่สามารถพักอาศัยได้แล้วก็ตาม แต่เมื่อไม่มีรั้วกั้นระหว่างบ้านพักกับพื้นที่ที่บริษัทเอกชนเช่าประกอบกิจการ อีกทั้งเกิดเหตุที่พนักงานของบริษัทดังกล่าวบุกรุกเข้าในบ้านพักไปหลับนอนและใช้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเวลากลางวัน กรณีย่อมเห็นได้ว่าบ้านพักหลังดังกล่าวไม่เหมาะสมแก่การพักอาศัยและไม่มีความปลอดภัยต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการหญิง อันถือเป็นเหตุอันใดจนทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถอยู่อาศัยในบ้านพักหลังดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้จนกว่าเหตุอันจะได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาจนสามารถเช่าอยู่อาศัยได้ ทั้งนี้ตามข้อ ๗ (๒) ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งสัตวแพทย์ ระดับ ๔ สังกัดเทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด และได้โอนมาสังกัดเทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้จัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในบ้านพักสัตวแพทย์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับโรงฆ่าสัตว์และอาคารประกอบของเทศบาลตำบลทรายมูล จากนั้นเทศบาลตำบลทรายมูลได้ให้บริษัทเอกชนเช่าที่ดินและอาคารเช่าแหล่งสุกรเพื่อประกอบกิจการยกเว้นบ้านพักสัตวแพทย์ ผู้ฟ้องคดีขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อพักอาศัยระหว่างปฏิบัติราชการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในบ้านพักหลังดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีทักท้วงว่าบ้านพักหลังดังกล่าวก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มีสภาพชำรุดทรุดโทรม อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับโรงฆ่าสัตว์ที่เทศบาลได้ให้บริษัทเอกชนเช่าประกอบกิจการ ซึ่งมีพนักงานชายจำนวนมากเข้ามาปฏิบัติงาน แต่ไม่มีรั้วกั้นระหว่างบ้านพักกับพื้นที่ที่บริษัทเช่าประกอบกิจการ อีกทั้ง บ้านพักยังตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน จึงไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสมที่จะพักอาศัย ผู้ฟ้องคดีจึงขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเช่นเดิม แต่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเข้าพักอาศัยในบ้านหลังดังกล่าว จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านพักสัตวแพทย์ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวรายงานผู้ถูกฟ้องคดีว่า สภาพโครงสร้างอาคารแข็งแรง กระเบื้องหลังคาทางเข้าบ้านพักแตก หน้าต่างชั้นล่าง



เป็นบานเกร็ดไม่มีลูกกรงเหล็กตัด หน้าต่างข้างประตูด้านหลังบ้านชำรุด ประตูหลังและห้องด้านบน ลูกบิดชำรุด ระบบไฟฟ้าประปาสามารถใช้งานได้ บริเวณโดยรอบอาคารบ้านพักไม่มีรั้วรอบขอบชิด กันแนวเขตระหว่างบ้านพักกับพื้นที่เช่าของบริษัทดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสั่งการให้ทำการซ่อมแซม ส่วนที่ชำรุด ส่วนรั้วกันแนวเขตและการติดตั้งลูกกรงเหล็กตัดครอบหน้าต่างยังไม่ดำเนินการ เพราะมี ผู้ปฏิบัติงานและเวรยามตลอด ๒๔ ชั่วโมงแล้ว แต่ปรากฏว่าต่อมามีพนักงานของบริษัทได้ทำการ จัดประตูหลังบ้านพักหลังดังกล่าวและเข้าไปใช้พื้นที่ในบ้านพักเพื่อหลบนอนในเวลากลางวัน มีการใช้ ของใช้ส่วนตัวของผู้ฟ้องคดี และทรัพย์สินบางอย่างของผู้ฟ้องคดีได้หายไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ รายงานผู้ถูกฟ้องคดีและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งบริษัทดังกล่าวทราบเกี่ยวกับการบุกรุกบ้านพักของพนักงาน โดยทำรั้วรอบขอบชิดในบริเวณบ้านพักเพื่อป้องกันผู้บุกรุกพื้นที่ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ร่วมกัน ตรวจสอบสภาพบ้านพักหลังดังกล่าว แล้วรายงานผู้ถูกฟ้องคดีว่า บ้านพักส้วมแพทย์มีการจัดบ้านประตู ด้านหลังและมีพนักงานของบริษัทเข้าไปพักนอนในเวลากลางวันจริง เบื้องต้นบริษัทได้จัดทำ ป้ายแจ้งเตือนพนักงานห้ามเข้าใช้พื้นที่บ้านพักหลังดังกล่าวแล้ว โครงสร้างอาคารโดยรวมแข็งแรง หน้าต่างรอบตัวอาคารเป็นบานกระฉกและบานเกร็ดไม่มีลูกกรงเหล็กตัดครอบปิดหน้าต่าง บริเวณอาคารบ้านพักติดกับพื้นที่เช่าของบริษัทไม่มีรั้วรอบขอบชิดแบ่งกันตัวอาคารบ้านพักออกจาก พื้นที่ของบริษัท ทำให้พนักงานของบริษัทสามารถเข้า-ออกบริเวณพื้นที่บ้านพัก และมีการจัดประตู บ้านพัก เป็นเหตุให้ผู้พักอาศัยไม่มีความปลอดภัยจริง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีจึงขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน ต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าให้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักให้แล้วเสร็จภายในเวลา หนึ่งสัปดาห์ ยังไม่ควรเบิกค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณไม่มีความจำเป็นให้ผู้ฟ้องคดี เบิกค่าเช่าบ้าน อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างผู้รับเหมาให้ดำเนินการจัดทำลูกกรงเหล็กตัดครอบหน้าต่าง บานเกร็ดและจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีนี้ จากข้อเท็จจริง ข้างต้นเห็นได้ว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักหลังดังกล่าวที่ชำรุดทรุดโทรม จนทำให้ อยู่ในสภาพที่ผู้ฟ้องคดีสามารถพักอาศัยได้แล้วก็ตาม แต่การจัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในบ้านพักนั้น นอกจากผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความจำเป็นและสภาพของที่พักว่า เหมาะสมแก่การพักอาศัยตามสมควรที่วิญญูชน พึงได้รับ หรือไม่มีเหตุอันใดอันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ตามข้อ ๑ และข้อ ๗ (๑) ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัย ในบ้านหลังดังกล่าว โดยที่ไม่มีรั้วกันระหว่างบ้านพักกับพื้นที่ที่บริษัทเอกชนเช่าประกอบกิจการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน และได้มีพนักงานของบริษัทดังกล่าวจำนวนมากที่ปฏิบัติงานทำการ จัดประตูหลังบ้านพัก แล้วเข้าไปหลบนอนในบ้านพักในเวลากลางวัน อีกทั้งยังได้ใช้ของใช้ส่วนตัวของ ผู้ฟ้องคดีและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้สูญหายนั้น แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า บ้านพักหลังดังกล่าว ไม่เหมาะสมแก่การพักอาศัยและไม่มีความปลอดภัยต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการหญิง กรณีจึงถือว่า



ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดที่พักให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ต่อมา ได้เกิดเหตุอื่นใดจนทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถอยู่อาศัยในบ้านพักหลังดังกล่าวได้ และเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ จำเป็นต้องเช่าบ้านเพื่อพักอาศัยระหว่างปฏิบัติราชการที่เทศบาลตำบลทรายมูล ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำหลักฐานมาเบิกค่าเช่าบ้านได้จนกว่าเหตุอื่นใดจะได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาจนสามารถอยู่อาศัยได้ตามข้อ ๗ (๒) ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๔๘/๒๕๖๓)

๑.๓. การโอนย้ายมารับราชการต่างท้องที่

โดยที่ข้อ ๑๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดเงื่อนไขในการนำหลักฐานการเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการว่า จะต้องเป็นกรณีการเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระในท้องที่ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่เท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าบ้านที่ผู้ฟ้องคดีได้กู้เงินปลูกสร้างเพื่อเป็นที่พักอาศัยอยู่ในเขตอำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดกาญจนบุรี มิใช่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อันเป็นท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระในท้องที่อำเภอดำรงวิทยะ มาเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของนายกเทศมนตรีที่เพิกถอนสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการครูที่โรงเรียน ท. สังกัดเทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายมารับราชการที่โรงเรียน บ. สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากู้เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อนำไปปลูกสร้างบ้านพักอาศัย ตั้งอยู่ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และได้มีหนังสือขออนุมัติใช้สิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์มาเบิกค่าเช่าบ้าน ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามคำขอ แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่ากรณีผู้ฟ้องคดีนำหลักฐานค่าผ่อนชำระเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์มาใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่องจากบ้านที่ผู้ฟ้องคดีได้กู้เงินปลูกสร้างอยู่ในเขตอำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดกาญจนบุรี แต่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติราชการอยู่ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรีซึ่งต่างท้องที่กัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ชะลอการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับไปแล้วส่งคืนคลัง อันมีผลเป็นการออกคำสั่งเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของผู้ฟ้องคดีโดยปริยาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบ เนื่องจากเห็นว่าแม้บ้านพักอาศัยจะอยู่ที่



อำเภอท่าม่วง ซึ่งต่างท้องที่กันกับสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรีที่ตั้งอยู่อำเภอเมืองกาญจนบุรีก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เนื่องจากมีระยะทางประมาณ ๑๑.๙๒ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๙ นาที จึงได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้ฟ้องต่อศาลปกครอง เป็นคดีนี้ แม้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ จะมีเจตนารมณ์ ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ตาม แต่โดยที่ ข้อ ๑๔ ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไขในการนำหลักฐานการเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการว่า จะต้องเป็นกรณีการเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้ เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระในท้องที่ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่เท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่าบ้านที่ผู้ฟ้องคดีได้กู้เงินปลูกสร้างเพื่อเป็นที่พักอาศัยอยู่ในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มิใช่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อันเป็นท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่ง ให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้มีการประกาศกำหนดให้ อำเภอท่าม่วง และอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นท้องที่เดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธินำหลักฐาน การผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระในท้องที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มาเบิก ค่าเช่าบ้านได้ตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นฯ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เพิกถอนสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๔๕/๒๕๖๗)

๒. คำพิพากษายาบาล

- สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล

ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำจากเงินงบประมาณรายจ่าย และบุคคลในครอบครัวของลูกจ้าง คนนั้น ย่อมมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากทางราชการตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อมา หากลูกจ้างประจำได้ออกจากราชการ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ ลูกจ้างประจำย่อมมีสิทธิเลือกรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน อย่างใดอย่างหนึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยที่ สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการซึ่งเป็นผู้รับ บำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนและบุคคลในครอบครัวก็จะสิ้นสิทธิไปโดยผลของกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ กรมบัญชีกลางจึงไม่อาจคืนสิทธิการรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้กับ ผู้ฟ้องคดีและคู่สมรสตามคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งเคยเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เกษียณ อายุราชการแล้วได้

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเคยเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพินิจ สังกัด ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เริ่มรับราชการในตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๖ และเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ขอเบิกบำเหน็จรายเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี



ซึ่งกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ส่งจ่ายบำเหน็จรายเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๘,๑๒๖ บาท จ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอสวัสดิการรักษายาบาลให้ตนเองและคู่สมรส ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับบำเหน็จรายเดือนมิใช่ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลฯ ไม่สามารถเบิกค่ารักษายาบาลจากทางราชการได้ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีนี้ เมื่อพิเคราะห์บทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ จะเห็นได้ว่าลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำจากเงินงบประมาณรายจ่าย และบุคคลในครอบครัวของลูกจ้างคนนั้น มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลจากทางราชการ ต่อมา หากลูกจ้างประจำได้ออกจากราชการ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ ย่อมมีสิทธิเลือกรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนอย่างใดอย่างหนึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยที่สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลของลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นผู้รับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนและบุคคลในครอบครัวก็จะสิ้นสิทธิไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากลูกจ้างประจำเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จลูกจ้าง มิใช่ผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการแล้วและเป็นผู้รับบำเหน็จรายเดือน สวัสดิการของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการรักษายาบาลย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติสำหรับผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้างประจำของทางราชการอีกต่อไป และบำเหน็จลูกจ้างที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเป็นรายเดือนก็มีได้มีลักษณะเป็นบำนาญที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับบำนาญปกติตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอันจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนสิทธิการรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลให้กับผู้ฟ้องคดีและคู่สมรสได้จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๓๕/๒๕๖๗)

๓. บำเหน็จบำนาญ

๓.๑. การคำนวณบำเหน็จบำนาญ

การนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง กรณีของข้าราชการผู้กลับเข้ารับราชการใหม่ที่จะอยู่ในบังคับของมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะต้องเป็นกรณีที่ข้าราชการผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ หากข้าราชการผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่ก่อนวันดังกล่าว การนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญของข้าราชการผู้กลับเข้ารับราชการใหม่ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ใช้อยู่ก่อนที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙



เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ ได้ขอลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขณะมีอายุราชการประมาณ ๑๗ ปีเศษ แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งและได้กลับเข้ารับราชการใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ซึ่งกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับบำเหน็จ เนื่องจากกรณีของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์ขอรับบำเหน็จ โดยประสงค์ขอนับเวลาราชการต่อเนื่อง จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้เพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว เมื่อการนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง กรณีของข้าราชการผู้กลับเข้ารับราชการใหม่ ที่จะอยู่ในบังคับของมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ต้องเป็นกรณีที่ข้าราชการผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่ตั้งแต่วันที่พบบัญญัติในหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ แต่หากข้าราชการผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่ก่อนวันดังกล่าว หรือกลับเข้ารับราชการใหม่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๙) การนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญของข้าราชการผู้กลับเข้ารับราชการใหม่ก็ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ใช้อยู่ก่อนที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้บรรจุเข้ารับราชการตำรวจ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๗ และได้ขอลาออกจากราชการตำรวจ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมเวลาราชการที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจมาแล้วเป็นเวลา ๑๗ ปีเศษ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบสิบปีบริบูรณ์แล้ว และมีใช้ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับบำเหน็จตามมาตรา ๑๗ ประกอบกับมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเลือกตั้งและได้ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ กรณีของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได้ตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งมีอาจนับเวลาราชการตอนก่อนกับตอนหลังต่อกันตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้เช่นกัน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการภายหลังจากวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๔๙๔ ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ มีผลใช้บังคับแล้ว ดังนั้น ในการนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญกรณีของผู้ฟ้องคดีจะต้องคิดเวลาราชการเฉพาะการรับราชการครั้งใหม่เท่านั้นตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คืนเงิน



บำเหน็จสมาชิก กบข. พร้อมดอกเบี้ย เพื่อจะได้นับเวลาราชการตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่รับคืนบำเหน็จพร้อมดอกเบี้ยตามคำขอ เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะสามารถคืนบำเหน็จพร้อมดอกเบี้ย เพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องตามบทบัญญัติมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ จึงเป็นการพิจารณาที่ขัดด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีหน้าที่ที่จะต้องรับคืนบำเหน็จพร้อมดอกเบี้ย เพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๕๘/๒๕๖๗)

๓.๒. การหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ

แม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และก่อให้เกิดอำนาจในการออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ตาม แต่ในการออกระเบียบเช่นว่านั้นจะต้องนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสียก่อนจึงจะมีผลใช้บังคับได้ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อันถือเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญที่มีอาจไม่ดำเนินการได้ ดังนั้น เมื่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงไม่มีสภาพใช้บังคับอย่างกฎหมาย และโดยที่ระเบียบดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสถาบันการเงินที่ได้ให้ข้าราชการประจำและข้าราชการบำนาญกู้เงินไปแล้วก่อนที่จะมีผลบังคับใช้บังคับ และอยู่ระหว่างการชำระหนี้ด้วย กรณีจึงไม่อาจถือว่าเป็นกฎหมายภายในของฝ่ายปกครองที่จะนำมาใช้เฉพาะภายในส่วนราชการ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามหลักเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่อย่างใด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเป็นข้าราชการบำนาญในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้เหตุผลในการออกระเบียบว่า เพื่อให้การดำเนินการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้มีความชัดเจนถูกต้องเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา



สามารถดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการจัดระเบียบวินัยทางการเงินให้เหมาะสมกับรายได้ ซึ่งข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว กำหนดว่าข้าราชการที่ประสงค์จะให้ส่วนราชการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ มีสิทธิที่จะเลือกใช้สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ได้ตามความประสงค์ แต่ทั้งนี้การจะให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ นั้น จะต้องมิเกินเดือนสุทธิตั้งหักจากหักชำระหนี้แล้ว ไม่น้อยกว่าอัตรา ดังต่อไปนี้ (๑) ร้อยละ ๑๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒) ร้อยละ ๑๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (๓) ร้อยละ ๒๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (๔) ร้อยละ ๒๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (๕) ร้อยละ ๓๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และวรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการผู้เบิกงดการหักเงินจนกว่าจะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) ได้แจ้งเวียนระเบียบดังกล่าวให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กรุงเทพมหานคร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา และประธานกรรมการบริหารชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทราบแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มิได้มีหนังสือแจ้งเวียนสั่งการให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการหักเงินให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว อีกทั้ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ตามลำดับ) ได้ดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่ผู้ฟ้องคดีแต่ละรายได้ทำสัญญาไว้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีแต่ละรายมีเงินเดือนสุทธิตั้งหักจากหักชำระหนี้แล้ว เหลือน้อยกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีแต่ละรายไม่มีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพ และเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้ข้าราชการดังกล่าวมาบังคับใช้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีนี้ แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และก่อให้เกิดอำนาจในการออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ



ดังกล่าวก็ตาม แต่ในการออกระเบียบเช่นว่านั้นจะต้องนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสียก่อน จึงจะมีผลใช้บังคับได้ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงไม่มีสภาพใช้บังคับอย่างกฎหมาย ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาข้อ ๗ ของระเบียบดังกล่าว ที่กำหนดให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ จะต้องมิเงินเดือนสุทธิ หลังจากการหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดในระเบียบ และในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ส่วนราชการผู้เบิกงดการหักเงินจนกว่าจะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น เห็นว่า หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ ของระเบียบดังกล่าวนี้ย่อมมีผลกระทบต่อข้าราชการประจำ และข้าราชการบำนาญที่เคยอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และไม่เพียงแต่มีผลต่อการดำเนินกิจการของส่วนราชการที่จัดสวัสดิการเงินกู้หรือสหกรณ์เท่านั้น แต่จะมีผลกระทบต่อสถาบันการเงินที่ได้ให้ข้าราชการประจำและข้าราชการบำนาญกู้เงินไปแล้วก่อนที่จะระเบียบดังกล่าวจะประกาศใช้บังคับ และอยู่ระหว่างการชำระหนี้ จึงไม่อาจถือว่าเป็นเพียงกฎหมายภายในของฝ่ายปกครองที่จะใช้บังคับกับส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น ขั้นตอนที่กำหนดให้ต้องนำระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงถือว่าเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญที่มีอาจไม่ดำเนินการได้ ยิ่งกว่านั้นข้อ ๗ ของระเบียบเดียวกัน ยังเป็นหลักเกณฑ์ที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติมาตรา ๔๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการหักเงินเดือนข้าราชการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ ตามจำนวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป และขัดแย้งกับข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กระทรวงการคลังออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ และเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน ที่กำหนดให้หนังสือให้ความยินยอมของข้าราชการหรือผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญที่ให้ส่วนราชการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ที่จัดตั้งโดยส่วนราชการและค่าสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ให้มีผลผูกพันตลอดไป จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น เมื่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ ยังไม่มีสภาพใช้บังคับอย่างกฎหมาย และไม่อาจถือว่าเป็นกฎหมายภายในของฝ่ายปกครองที่จะนำมาใช้เฉพาะภายในส่วนราชการ รวมทั้งขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ (คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเพียงรายเดียว) จึงไม่มีหน้าที่ดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามหลักเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ตามระเบียบดังกล่าวแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๘๓/๒๕๖๗)



เมื่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังมีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงไม่มีสภาพใช้บังคับอย่างกฎหมาย และไม่อาจถือว่าเป็นกฎหมายภายในของฝ่ายปกครองที่จะนำมาใช้เฉพาะภายในส่วนราชการ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามหลักเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ฯ แต่อย่างใด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเป็นข้าราชการบำนาญในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่นับตั้งแต่ที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวประกาศใช้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มิได้มีหนังสือแจ้งเวียนสั่งการให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการหักเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว แต่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ได้ดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้ทำสัญญายืมเงินกู้ไว้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้ว เหลือน้อยกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดไม่มีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแต่ละรายปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยการหักเงินเดือนหรือเงินบำนาญของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ฯ คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มีหน้าที่ในการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ฯ หรือไม่

โดยที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีความมุ่งหมายให้มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยมิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎหมายตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ



กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และก่อให้เกิดอำนาจในการออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายใน ส่วนราชการและสหกรณ์ฯ เพื่อใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตาม มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ตาม แต่ในการออกระเบียบเช่นว่านั้นจะต้องนำไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสียก่อนจึงจะมีผลใช้บังคับได้ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกัน เมื่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ฯ ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงไม่มีสภาพใช้บังคับอย่างกฎหมาย ขั้นตอนที่กำหนดให้ต้องนำระเบียบดังกล่าว ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงถือว่าเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญที่มีอาจไม่ดำเนินการได้ ยิ่งกว่านั้นข้อ ๗ ของระเบียบเดียวกัน ยังเป็นหลักเกณฑ์ที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติมาตรา ๔๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการหักเงินเดือนข้าราชการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อชำระหนี้ หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามจำนวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือ ภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป และขัดแย้งกับข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กำหนดให้ความยินยอมของข้าราชการหรือผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญที่ให้ส่วนราชการหักเงินเดือน หรือเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ที่จัดตั้งโดยส่วนราชการและค่าสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ให้มีผลผูกพันตลอดไปจนกว่าจะชำระหนี้ เสร็จสิ้นอีกด้วย เมื่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ฯ ยังไม่มีสภาพใช้บังคับอย่างกฎหมาย และไม่อาจถือว่าเป็นกฎหมายภายในของฝ่ายปกครองที่จะนำมาใช้เฉพาะภายในส่วนราชการ รวมทั้งขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องข้างต้น ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงไม่มีหน้าที่ดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ ดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓๓/๒๕๖๘)

๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ

๕.๑ เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทน

เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วเหล็ก ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วเหล็ก กับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติขณะได้รับคำสั่งให้มาช่วยราชการ ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ต่างเป็นหน้าที่หลักของตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น



ระดับต้น เช่นเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับเงินประจำตำแหน่งอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฯ (ฉบับที่ ๑๐) ต่อมา ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เป็นเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลืองให้งดจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ดำรงอยู่ เป็นเหตุให้ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งในระหว่างที่ไปช่วยราชการ จนกว่าจะกลับมาปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หนังสือสำนักงานเทศบาลโพธิ์ประทับช้างได้ระบุแจ้งความประสงค์ขอยืมตัวพนักงานส่วนตำบลรายผู้ฟ้องคดี ไปช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง โดยปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ประกอบกับปลัดเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ได้มีบันทึกมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง และเมื่อพิเคราะห์ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ซึ่งทั้งคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดไว้เช่นเดียวกันว่า ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น สายงานบริหารงานท้องถิ่น มีชื่อและระดับของตำแหน่งเป็นนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของตำแหน่ง รวมถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ซึ่งเห็นได้ว่า หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติขณะได้รับคำสั่งให้มาช่วยราชการที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ต่างเป็นหน้าที่หลักของตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น เช่นเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง โดยมีการมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น และเป็นการปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงอยู่ โดยที่ตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น เป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องจ่ายเงินประจำตำแหน่งประจำเดือนมีนาคม เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม



๒๕๖๐ เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๗๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ ตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนนั้น ๆ อันเป็นกำหนดเวลาชำระหนี้ตามวันแห่งปฏิทินตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยผิดนัดนับถัดจากวันดังกล่าวด้วย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๓๙/๒๕๖๗)

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการจัดเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในสายงานนิติการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช) มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.จ.จ. สุราษฎร์ธานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เมื่อประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง กำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ และประกาศ ก.จ.จ. สุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้ผู้ที่ยังดำรงตำแหน่งในสายงานนิติการ ตำแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ จึงต้องถือว่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในสายงานนิติการ เฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป ที่ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช) ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนิติกร ๗ ว โดยมิได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทยมาก่อน ต่อมา ได้รับการจัดเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในสายงานนิติการ โดยมิได้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช) จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตามประกาศดังกล่าว

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทบริหารท้องถิ่น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาการ ได้รับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน รวม ๓๖ ราย แต่คำสั่งดังกล่าวไม่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง กำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.จ.จ. สุราษฎร์ธานี) เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้ผู้ที่ยังดำรงตำแหน่งในสายงานนิติการ ตำแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ จึงต้อง

